



COMUNE DI BASTIA UMBRA
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 276 DEL 14-11-2019

OGGETTO:

MANOVRA TARIFFARIA 2020 - Aliquote e Tariffe relative ad imposte, tasse ed altre entrate Disposizioni .

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di novembre, previa regolare convocazione, presso la Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Lungarotti Paola	Sindaco	P
Fratellini Francesco	Vice Sindaco	P
Brunelli Daniela	Assessore	P
Franchi Filiberto	Assessore	P
Morettini Valeria	Assessore	P
Santoni Stefano	Assessore	P

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Sig. Taralla Marco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Signor Lungarotti Paola dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'ordine del giorno.

Sulla Proposta N. 282 del 14-11-2019 riferita alla presente Deliberazione della Giunta Comunale, sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., mediante sottoscrizione con firma digitale da parte dei relativi funzionari.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 27, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nei seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e tariffe rientra nelle competenze della Giunta comunale ad eccezione:

- determinazione dell'aliquota e detrazioni IMU – (l'art. 13, del D.L. 201/2011 – la competenza in materia spetta al Consiglio comunale);
- determinazione dell'aliquota addizionale IRPEF – (l'art. 1, comma 142, della legge finanziaria 2007 prevede che la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF sia effettuata con regolamento consiliare adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997);
- determinazione delle tariffe TARI e delle aliquote TASI – (l'art. 1, comma 683 della legge n. 147/2013 prevede che *"Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*)

RITENUTO che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e qualità dei servizi, si rende necessaria, per i tributi e le entrate di seguito indicate, la seguente MANOVRA TARIFFARIA PER L'ANNO 2020:

⇒ per quanto di competenza della Giunta comunale:

- **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**
CONFERMA delle tariffe già in vigore nel 2019;
- **TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)**
CONFERMA delle tariffe già in vigore nel 2019;
- **SERVIZIO LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI COMUNALI**
CONFERMA delle tariffe già in vigore nel 2019;

⇒ di proporre al Consiglio comunale, in quanto organo competente, la seguente modifica regolamentare :

▪ **TASSA RIFIUTI (TARI)**

Proposta di MODIFICA del vigente REGOLAMENTO per la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC)

- all'art. 48 comma 2, punto 2.a) riconoscendo la **riduzione tariffaria al 33,33%** ai soli casi di abitazioni occupate esclusivamente da un **nucleo familiare composto da uno o due soggetti ivi residenti di età superiore a 65 anni** e con un **valore ISEE ordinario** (indicatore della situazione economica equivalente) **non superiore a € 18.000,00**, come risultante dall'apposita attestazione in corso di validità alla data di presentazione della richiesta. La riduzione sarà concessa previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno.

⇒ di proporre inoltre al Consiglio comunale, in quanto organo competente, le seguenti azioni tariffarie per i tributi di seguito elencati:

▪ **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Proposta di CONFERMA dell'aliquota allo 0,8 % e della soglia di esenzione per redditi imponibili IRPEF "*fino a 11.000 euro*" già in vigore nel 2019;

▪ **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Proposta di DETERMINAZIONE delle aliquote come segue:

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>Aliquote IMU 2020</i>
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Escluse ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) <u>rimangono soggetti a tassazione:</u> i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili),

	A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,27%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,65 %
Terreni (anche agricoli)	0,76 % ai sensi dell'art. 1, comma 10 della Legge 28.12.2015, n. 208 sono Esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.
Tutti gli altri immobili ▪ <i>altri Fabbricati</i> ▪ <i>Aree fabbricabili</i>	0,86 %

DI DARE ATTO che il Comune di Bastia Umbra non ricade nelle aree “montane” o “di collina” delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e che pertanto, per effetto dell'art. 1, comma 10 della legge 28.12.2015 n. 208, i terreni siti nel territorio comunale restano soggetti a tassazione IMU con esclusione dei soli terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.

Di CONFERMARE per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento IUC, i **valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili** site nel territorio comunale già validi ai fini IMU per l'anno 2019, dando atto che ai sensi di quanto previsto all'art. 21 bis del vigente Regolamento IUC gli stessi valori valgono anche ai fini dell'applicazione della **TASI**.

Di proporre la CONFERMA, per l'annualità 2020, dell'importo della **Detrazione** prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale tassabile (cat. catastali **A/1, A/8, A/9**) e le relative pertinenze.

- **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

TENUTO CONTO che:

per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione : *"Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale."*

ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell'art. 1 della legge n. 147/2013 i **costi per i**

servizi indivisibili alla cui copertura si propone l'applicazione della TASI vengono di seguito dettagliati come segue:

	<u>anno 2020</u>
SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA - Programma 03.01	150.000,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Programma 09.02	380.000,00
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Programma 10.05	570.000,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI 2020	Euro 1.100.000,00

VISTE in particolare le disposizioni di cui all'art. 1, commi 639, 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. si propone DETERMINAZIONE delle aliquote come segue:

<i>Tipologia di immobile</i>	<u>Aliquote TASI 2020</u>
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Escluse ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. L'esclusione si applica per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare rimangono soggetti a tassazione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,33%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,16 %
Terreni (anche agricoli)	Esclusi ai sensi dell'art. 1, comma 669 della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.
Tutti gli altri immobili ▪ <i>altri Fabbricati</i> ▪ <i>Aree fabbricabili</i>	0,16 %

DI DARE ATTO che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è confermata allo 0,16 per cento come già applicata nel 2019;

DI DARE ATTO che la determinazione delle suddette aliquote IMU e TASI rispetta il vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Di proporre la CONFERMA, per l'annualità 2020, delle seguenti **DETRAZIONI TASI** per l'abitazione principale tassabile (cat. catastali A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze (così come definite e individuate ai fini IMU):

- ⇒ DETRAZIONE ORDINARIA: dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo titolare del diritto reale sulla stessa e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, *euro* 130,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- ⇒ ULTERIORE DETRAZIONE per FIGLI <26 anni : la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di *euro* 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

Di CONFERMARE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge 27.12.2013, n. 147, quanto già previsto al comma 5, art. 20 del vigente regolamento IUC, relativamente alla contribuzione TASI a carico dell'occupante nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile. Dando atto che la restante parte (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e che quest'ultimo e l'occupante rimangono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

Per effetto del novellato comma 639 dell'art. 1, legge 147/2013 restano **escluse da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale oltre che dal possessore anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

▪ **TASSA RIFIUTI (TARI):**

- considerato che le tariffe del tributo, come prescritto dall'art. 1, comma 654, della legge 147/2013, devono consentire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati contenuti nel PEF (Piano economico finanziario del servizio rifiuti) approvato dall'Assemblea dell'AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico);
- preso atto dell'attuale indisponibilità del PEF relativo all'anno 2020;
- si confermano momentaneamente le entrate a copertura del servizio nella stessa misura di quanto stabilito nel Bilancio dell'anno 2019 rinviando la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2020 entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa:

1) per quanto di propria competenza, per l'anno 2020 :

di CONFERMARE, le sotto elencate tariffe già in vigore nel 2019 relative a:

- **TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)**
- **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**
- **SERVIZIO LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI COMUNALI**

2) di PROPORRE al Consiglio comunale, in quanto organo competente, le seguenti modifiche regolamentari :

▪ **TASSA RIFIUTI (TARI)**

Proposta di MODIFICA del vigente REGOLAMENTO per la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC):

- all'art. 48 comma 2, punto 2.a) riconoscendo la **riduzione tariffaria al 33,33%** ai soli casi di abitazioni occupate esclusivamente da un **nucleo familiare composto da uno o due soggetti ivi residenti di età superiore a 65 anni** e con un **valore ISEE ordinario** (indicatore della situazione economica equivalente) **non superiore a € 18.000,00**, come risultante dall'apposita attestazione in corso di validità alla data di presentazione della richiesta. La riduzione sarà concessa previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno.

3) di PROPORRE inoltre al Consiglio Comunale, in quanto organo competente, per l'anno 2020, le seguenti azioni tariffarie relativamente ai tributi di seguito elencati:

▪ **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Proposta di CONFERMA dell'aliquota allo 0,8 % e della soglia di esenzione per redditi imponibili IRPEF "*fino a 11.000 euro*" già in vigore nel 2019;

▪ **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Proposta di DETERMINAZIONE delle aliquote come segue:

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>Aliquote IMU 2020</i>
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Escluse ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) rimangono soggetti a tassazione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,27%

Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,65 %
Terreni (anche agricoli)	0,76 % ai sensi dell'art. 1, comma 10 della Legge 28.12.2015, n. 208 sono Esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.
Tutti gli altri immobili ▪ <i>altri Fabbricati</i> ▪ <i>Aree fabbricabili</i>	0,86 %

DI DARE ATTO che il Comune di Bastia Umbra non ricade nelle aree “montane” o “di collina” delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e che pertanto, per effetto dell'art. 1, comma 10 della legge 28.12.2015 n. 208, i terreni siti nel territorio comunale restano soggetti a tassazione IMU con esclusione dei soli terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.

Di CONFERMARE per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento IUC, i **valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili** site nel territorio comunale già validi ai fini IMU per l'anno 2019, dando atto che ai sensi di quanto previsto all'art. 21 bis del vigente Regolamento IUC gli stessi valori valgono anche ai fini dell'applicazione della **TASI**.

Di proporre la CONFERMA, per l'annualità 2020, dell'importo della **Detrazione** prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale tassabile (cat. catastali A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze.

▪ **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

TENUTO CONTO che:

- per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione : *“Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di*

utilizzo individuale.”

ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell’art. 1 della legge n. 147/2013 i **costi per i servizi indivisibili** alla cui copertura si propone l’applicazione della TASI vengono di seguito dettagliati come segue:

	<i>anno 2020</i>
SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA - Programma 03.01	150.000,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Programma 09.02	380.000,00
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Programma 10.05	570.000,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI 2020	Euro 1.100.000,00

VISTE in particolare le disposizioni di cui all’art. 1, commi 639, 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. si propone la DETERMINAZIONE delle aliquote come segue:

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>Aliquote TASI 2020</i>
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Escluse ai sensi dell’art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. <u>L’esclusione si applica per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare</u> rimangono soggetti a tassazione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,33%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,16 %
Terreni (anche agricoli)	Esclusi ai sensi dell’art. 1, comma 669 della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.
Tutti gli altri immobili ▪ <i>altri Fabbricati</i> ▪ <i>Aree fabbricabili</i>	0,16 %

DI DARE ATTO che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è confermata allo 0,16 per cento come già applicata nel 2019;

DI DARE ATTO che la determinazione delle suddette aliquote IMU e TASI rispetta il vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Di proporre la CONFERMA, per l'annualità 2020, delle seguenti **DETRAZIONI TASI** per l'abitazione principale tassabile (cat. catastali A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze (così come definite e individuate ai fini IMU):

- ⇒ DETRAZIONE ORDINARIA: dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo titolare del diritto reale sulla stessa e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, *euro* 130,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- ⇒ ULTERIORE DETRAZIONE per FIGLI <26 anni : la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di *euro* 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

Di CONFERMARE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge 27.12.2013, n. 147, quanto già previsto al comma 5, art. 20 del vigente regolamento IUC, relativamente alla contribuzione TASI a carico dell'occupante nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile. Dando atto che la restante parte (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e che quest'ultimo e l'occupante rimangono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

Per effetto del novellato comma 639 dell'art. 1, legge 147/2013 restano **escluse da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale** oltre che dal possessore anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

▪ **TASSA RIFIUTI (TARI):**

- considerato che le tariffe del tributo, come prescritto dall'art. 1, comma 654, della legge 147/2013, devono consentire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati contenuti nel PEF (Piano economico finanziario del servizio rifiuti) approvato dall'Assemblea dell'AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico);
preso atto dell'attuale indisponibilità del PEF relativo all'anno 2020;
- si confermano momentaneamente le entrate a copertura del servizio nella stessa misura di quanto stabilito nel Bilancio dell'anno 2019 rinviando la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2020 entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL PRESIDENTE

Paola Lungarotti

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Taralla

(atto sottoscritto digitalmente)

